

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6535/2537

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง จัน กั ณ หา กับพวก
นาย โผน กิ่งเ กล้า กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 705, มาตรา 1299 วรรคสอง, มาตรา 1755 วรรคหนึ่ง
ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 104, มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 246, มาตรา
287

ในชั้นพิจารณาร้องขอกันส่วนคดีนี้ ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้เข้าเบิกความใน
ฐานะพยานของผู้ร้องทั้งสี่และเบิกความยืนยันว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้เบิก
ความเป็นพยานไว้ในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ตามคำให้การในสำนวนคดีร้องขัด
ทรัพย์อีกสำนวนหนึ่งซึ่งโจทก์เป็นคู่ความด้วย ทั้งผู้ร้องทั้งสี่ได้ระบุอ้างสำนวนคดีร้อง
ขัดทรัพย์นั้นเป็นพยานของผู้ร้องทั้งสี่ เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เบิก
ความเป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่ได้เบิกความไว้ในคดีร้องขัดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งเกี่ยว
ถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องทั้งสี่จะต้องนำเสนอ การนำเสนอพยานของผู้ร้องทั้งสี่จึงเป็นไปโดย
ชอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบที่จะหยิบยกคำเบิกความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
ในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์มาวินิจฉัยในคดีร้องขอกันส่วน คดีนี้ได้ หาใช่เป็นการ
รับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบแต่อย่างใดไม่ ส่วนการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อ
เท็จจริงว่า ย. ได้ปลอมหนังสือสละมรดกนั้น ก็เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้
ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของทั้งฝ่ายผู้ร้องทั้งสี่และฝ่ายโจทก์แล้วเชื่อข้อเท็จจริง
ตามพยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งสี่ที่นำเสนอเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาที่ว่าผู้ร้อง
ทั้งสี่มีสิทธิร้องขอกันส่วนในที่ดินพิพาทหรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้

โดยตรง หาใช้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกหรือฟังข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขั้ดทรัพย์ซึ่งมีประเด็นพิพาทคนละอย่างต่างกันมารับฟังในคดีร้องขอกันส่วน คดีนี้อันจะเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ ย. ได้ปลอมหนังสือสละมรดกของผู้ร้อง ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และว.มารดาผู้ร้องที่3แล้ว. ได้นำไปขอรับมรดกที่ดินพิพาทเป็นของ ตนแล้วโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลย จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทส่วนที่เป็น ของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ว.มารดาผู้ร้องที่ 3 มาโดยมิชอบ ย่อมไม่มีสิทธินำที่ดิน ส่วนของผู้ร้องทั้งสี่ไปจำนองแก่โจทก์ ดังนั้นการจำนองไม่มีผลผูกพันที่ดินพิพาทใน ส่วนของผู้ร้องทั้งสี่ แม้โจทก์จะได้รับจำนองไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วก็ไม่อาจยันผู้ร้องทั้งสี่ได้ ผู้ร้องทั้งสี่มีสิทธิร้อง กันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท โจทก์เป็นเจ้าหนี้ซึ่งรับจำนองที่ดิน พิพาทในส่วนของผู้ร้องทั้งสี่โดยมิชอบ โจทก์จึงมิใช่บุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของ ทายาทอันจะมีสิทธิยกอายุความหนึ่งปีขึ้นต่อสู้ผู้ร้องทั้งสี่ได้ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 วรรคหนึ่ง

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง เรียกเงินกู้ยืมค้ำประกันและบังคับ จำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน135,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 ร่วม รับผิดในเงินจำนวน 25,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นออก ขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระ โจทก์จึงนำยึดที่ดิน จำนองพิพาทของจำเลยที่ 1 ตามโฉนดตราจองเลขที่ 2031 เพื่อขายทอดตลาดชำระ หนี้

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องทั้งสองสำนวนใจความเดียวกันว่า เดิมทีพิพาทเป็นของนายแพ กิ่งเกล้า กับนางคำกิ่งเกล้า บิดามารดาของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 นายยากิ่งเกล้า นางจิว กิ่งเกล้าหรือเรืองอยู่ นายแขก กิ่งเกล้าและนางยวน วงศ์สุวรรณหรือวงษ์สุวรรณ มารดาผู้ร้องที่ 3 ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว นายแพกับนางคำได้ให้บุตรหลานคือ ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 นายยา นางยวน บุตรของผู้ร้องที่ 2 และผู้ร้องที่ 3 ปลุกบ้านบนที่ดินพิพาทคนละหลังรวม 6 หลัง มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เมื่อนายแพกับนางคำถึงแก่กรรมจึงตกแก่ทายาทคือบุตรทั้ง 7 คน แต่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2526 นายยาได้ไปขอรับมรดกที่ดินพิพาทและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 โดยร่วมกันปลอมแปลงหนังสือสละไม่รับมรดกของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 นางจิว นายแขก และนางยวนแล้วจำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทไปจำนองไว้แก่โจทก์ ซึ่งนายยาไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทส่วนที่ตกทอดแก่ผู้ร้องทั้งสี่และทายาทคนอื่นไปยกให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธินำที่ดินส่วนของผู้ร้องและทายาทคนอื่นไปจำนองไว้แก่โจทก์ ผู้ร้องที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิพาท แต่คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกซึ่งจำเลยที่ 1 มีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วยผู้ร้องที่ 1 ไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์ ขอให้กันเงินจากการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทจำนวน 4 ใน 7 ส่วนให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่

โจทก์คัดค้านว่า นายแพกับนางคำมิใช่สามีภริยากันและยังไม่ได้ถึงแก่กรรม ผู้ร้องทั้งสี่มิใช่เป็นบุตรหรือหลานของนายแพกับนางคำ นายยาและจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกันปลอมหนังสือสละมรดกของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 นางจิว นายแขกและนางยวนหากแต่บุคคลดังกล่าวได้ทำหนังสือสละมรดกไว้จริง และในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพียงแต่วินิจฉัยว่าผู้ร้องที่ 1 ไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ ที่ผู้ร้องที่ 1 อ้างว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่ผู้ร้องและบิดาจำเลยที่ 1 เป็นความเท็จ คดีผู้ร้องทั้งสี่ขาดอายุความมรดก โจทก์เป็นบุคคลภายนอกจำนองไว้โดยสุจริต ไม่ทราบเรื่องการปลอมแปลง ทั้ง

เป็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้องทั้งสองกับจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์ โจทก์เสียค่าตอบแทนโดยมอบเงินให้ผู้จำนองกู้ยืมไป และจดทะเบียนโดยสุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องทั้งสองก็ขอขึ้นส่วนก่อนที่โจทก์จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาจำนองไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้กันเงิน 4 ใน 7 ส่วนที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของนายแพกับนางคำ กิ่งเกล้าซึ่งเป็นสามีภริยากันก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้บังคับนายแพกับนางคำมีบุตรด้วยกัน 7 คน คือ นายยา นางจิวผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องที่ 2 นายแขก นางยวน และผู้ร้องที่ 4 ต่อมานายแพกับนางคำถึงแก่กรรม ที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกทอดไปยังบุตรของนายแพกับนางคำ เมื่อนางยวนถึงแก่กรรม ที่ดินพิพาทในส่วนของนางยวนเป็นมรดกตกทอดไปยังผู้ร้องที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรและเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2526 นายยาได้ไปขอรับมรดกที่ดินพิพาทโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรและจำเลยที่ 1 ได้นำไปจำนองแก่โจทก์ จนกระทั่งจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์ฟ้องและบังคับคดีชั้นบังคับคดีผู้ร้องที่ 1 ได้ร้องขัดทรัพย์สินที่ดินพิพาทคดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกซึ่งจำเลยที่ 1 มีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ร้องทั้งสองจึงร้องกันส่วนเป็นคดีนี้

มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ในข้อกฎหมายประการแรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกคำเบิกความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในสำนวนคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์มาวินิจฉัยนั้นชอบหรือไม่ และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงที่ว่านายยาได้ปลอมหนังสือสละมรดกตามเอกสารหมาย ร.5 ถึง ร.12 เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่าในชั้นพิจารณาคดีนี้ ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้เข้าเบิกความในฐานะพยานของผู้ร้องทั้งสี่และเบิกความยืนยันด้วยว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้เบิกความเป็นพยานไว้ในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ตามคำให้การในสำนวนคดีร้องขัดทรัพย์ดังกล่าวซึ่งโจทก์เป็นคู่ความด้วย ทั้งผู้ร้องทั้งสี่ได้ระบุอ้างสำนวนคดีร้องขัดทรัพย์นั้นเป็นพยานของผู้ร้องทั้งสี่เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เบิกความเป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่ได้เบิกความไว้ในคดีร้องขัดทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องทั้งสี่จะต้องนำสืบ การนำสืบพยานของผู้ร้องทั้งสี่จึงเป็นไปโดยชอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบที่จะหยิบยกคำเบิกความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์มาวินิจฉัยในคดีนี้ได้ หากใช่เป็นการรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบแต่อย่างใดไม่ ส่วนการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่านายยาได้ปลอมหนังสือสละมรดกตามเอกสารหมาย ร.5 ถึง ร.12 นั้น ก็เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของทั้งฝ่ายผู้ร้องทั้งสี่และฝ่ายโจทก์แล้วเชื่อข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งสี่ที่นำสืบมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาที่ว่าผู้ร้องทั้งสี่มีสิทธิร้องขอกันส่วนในที่ดินพิพาทหรือไม่อันเป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้โดยตรง หากใช่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกหรือพังข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทคนละอย่างต่างกันมารับฟังในคดีนี้ อันจะเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาโจทก์ประการต่อมาว่า ผู้ร้องทั้งสี่มีสิทธิร้องกันส่วนหรือไม่ ผู้ร้องที่ 1 เบิกความว่า ไม่ทราบว่ามีจำนวนที่ 1 ได้ที่ดินพิพาทอย่างไร พี่น้องคนอื่นก็

ไม่มีใครรู้เรื่อง ผู้ร้องที่ 2 เบิกความว่าที่ดินพิพาทยังไม่มี การแบ่งปันผู้ร้องที่ 3 เบิกความว่า นางยวนมารดา ผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้เรียนหนังสือ เขียนหนังสือไม่ได้ ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อตามสมุดคู่ฝากเอกสารหมาย ร.6 ผู้ร้องที่ 4 เบิกความว่าที่ดินพิพาทนายแพกับนางคำไม่เคยยกให้ผู้ใด เห็นว่า แม้ผู้ร้องทั้งสี่มิได้เบิกความให้ชัดเจนว่านายยาปลอมหนังสือสละมรดกของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และนางยวนมารดา ผู้ร้องที่ 3 แต่ผู้ร้องทั้งสี่ต่างเบิกความรับรองว่า ผู้ร้องทั้งสี่เคยเบิกความเป็นพยานไว้ในคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ ซึ่งผู้ร้องทั้งสี่ก็ได้ระบุอ้างสำนวนคดีดังกล่าวเป็นพยานไว้ด้วยแล้ว และได้ความจากคำเบิกความผู้ร้องทั้งสี่ในคดีดังกล่าวยืนยันว่านายยาได้ปลอมหนังสือสละมรดกของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และนางยวนมารดาผู้ร้องที่ 3 เฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสละมรดกของนางยวนตามเอกสารหมาย ร.10 กลับมีลายมือเขียนชื่อนางยวน กิ่งเกล้าหาใช่เป็นลายพิมพ์นิ้วมือนัดที่ผู้ร้องที่ 3 เบิกความยืนยันดังกล่าวไม่โจทก์ซึ่งเป็นคู่ความชั้นร้องขัดทรัพย์ในคดีดังกล่าวก็ได้ถามค้านผู้ร้องทั้งสี่ให้เห็นเป็นประการอื่นทั้งนายศิริชัย ดำรงชัยเสนพยานโจทก์เบิกความว่าการรับจำนองที่ดินจะดูจากชื่อเจ้าของที่ดินในโฉนดที่ดิน และนายชนะ ชโนเมธารักษ์พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาพิชัย ในขณะนั้นและเป็นผู้รับจำนองที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ในสำนวนคดีที่ผู้ร้องที่ 1 ร้องขัดทรัพย์ก็เบิกความว่าขณะไปตรวจสอบที่ดินพิพาทไม่พบเจ้าของที่ดินข้างเคียงจึงไม่มีการสอบถามไม่ทราบว่า จะมีการฉ้อฉลเกี่ยวกับที่ดินพิพาทหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อพิรุณสงสัยจากพยานผู้ร้องทั้งสี่เช่นนี้พยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งสี่จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานโจทก์ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า นายยาได้ปลอมหนังสือสละมรดกของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และนางยวนมารดาของผู้ร้องที่ 3 แล้วนายยาได้นำไปขอรับมรดกที่ดินพิพาทเป็นของตนแล้วโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และนางยวนมารดาผู้ร้องที่ 3 มาโดยมิชอบ ย่อมไม่มีสิทธินำที่ดินส่วนของผู้ร้องทั้งสี่ไปจำนองแก่โจทก์ ดังนั้นการจำนองไม่มีผลผูกพันที่ดินพิพาทใน

ส่วนของผู้ร้องทั้งสี่ แม้โจทก์จะได้รับจำนองไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วก็ไม่อาจยื่นต่อผู้ร้องทั้งสี่ได้ ผู้ร้องทั้งสี่มีสิทธิ ร้องกันส่วนเงินได้จากการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหา ตามฎีกาโจทก์ประการสุดท้ายที่ว่า คดีของผู้ร้องทั้งสี่ขาดอายุมรดกหรือไม่ โจทก์ฎีกา ว่าผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องกันส่วนเมื่อล่วงพ้นเวลา 1 ปีนับแต่ผู้ร้องทั้งสี่ได้ทราบถึงการที่ อ้างว่ามีการโอนมรดกมิชอบแล้วคดีเป็นอันขาดอายุความ เห็นว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้ซึ่ง รับจำนองที่ดินพิพาทในส่วนของผู้ร้องทั้งสี่โดยมิชอบ โจทก์จึงมิใช่บุคคลซึ่งชอบที่จะ ใช้สิทธิของทายาท อันจะมีสิทธิยกอายุความหนึ่งปีขึ้นต่อสู้ผู้ร้องทั้งสี่ได้ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755วรรคหนึ่ง ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ